

“Universidad Técnica de Ambato”

Integrantes:

- Valentina Amores.
- Amy Ibarra.
- Liz Villegas.
- Selene Zapata.

Fecha: 28 de octubre de 2025

Tema:

Procedimiento de ejecución de coactivas.

La administración pública en el Estado, posee ciertas facultades otorgadas por la ley y entre ellas está la denominada potestad coactiva, que viene a ser un instrumento jurídico de ejecución. Dicho procedimiento reviste a la administración del poder “cobrar de manera forzosa las deudas a su favor, con fundamento en el principio de interés general y sin una intermediación judicial.” (Morales Navarrete & Maita Freire, 2023). En pocas palabras, el procedimiento de ejecución coactiva, permite a las entidades del sector público el cobro de obligaciones pendientes a su favor, sin la necesidad de llegar a un juicio ordinario frente a un juez de corte.

En la normativa expedida en el Ecuador, su fundamentación nace de la Carta Magna, es decir en la Constitución de la Republica del Ecuador y en el Código Orgánico Administrativo, además de consolidar su concepto en cada norma derivada de las entidades públicas, recordando de cierta manera que el Derecho administrativo no posee una codificación específica como las demás ramas del derecho. De esta forma, se fortalece un mecanismo que persigue el alcance de eficacia en cuanto a la gestión pública y la recuperación de recursos públicos por medio del procedimiento de ejecución de coactivas fundamentada en el principio de interés general, puesto que busca velar por el bien común.

Antes de dirigir la atención a la comprensión de este procedimiento, es esencial tomar espacio de comprensión y análisis para evocar el concepto del derecho administrativo, de forma sintetizada, que permita reconocer su importancia puesto que es la “regula las relaciones entre el Estado y particulares o entre entidades estatales entre sí, mediante normas

y principios referentes a la función administrativa y a la organización administrativa interna.” (Gordillo, 2013)

De la mano de este concepto, se menciona que la acción del derecho administrativo no sería fundamental si no trabajara de la mano con algunos principios, que son reconocidos en el artículo 227 de la Constitución, que hablan propiamente de la administración pública, tal es el caso del principio de calidad, eficacia, jerarquía y aquellos que se mencionan más específica y detalladamente en el Código Orgánico Administrativo (COA).

La Constitución es su Capítulo séptimo, recopila en artículos los conceptos que reconocen la administración pública para poder ejercer sus funciones con el respaldo de la ley. Cumpliendo así con el reconocimiento de la competencia de las entidades al servicio de la administración pública. El artículo 226 menciona en un apartado de su párrafo que “las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas por la Constitución y la Ley.” (Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, 2008)

Ahora bien, la normativa ecuatoriana específicamente en el Código Civil, se reconoce las obligaciones que todo ciudadano debe cumplir, por ejemplo, el pago de impuestos, visto desde una perspectiva tributaria. En el caso de que una persona, no cumpla con alguno de estos deberes, el Estado tiene la facultad de hacerse respetar y utilizar medios legales que le permita hacerlas cumplir de manera forzosa.

Es ahí donde la aplicación del procedimiento de ejecución de coactivas encuentra su razón de implantación. Esta denominación permite el cobro de una obligación pendiente de un ciudadano con la administración. Su acción es posible por la llamada “autotutela administrativa” que se “entiende como la capacidad que tiene la administración pública para tutelar por sí misma todo fenómeno jurídico en el cual se vea involucrado el estado.” (Serrano, 2018)

Este procedimiento cuenta con reglas y pasos establecidos que deben seguir las instituciones del Estado para efectuar los cobros. Creando así filtros que garanticen el empleo prudente de esta acción en cuanto a la actuación de los funcionarios que se encargan de este proceso, para que su actuar se encamine en el marco de la ley.

Inicialmente, este procedimiento era positivizado en el antiguo Código de Procedimiento Civil, donde ya se hallaba su manifestación como mecanismo de cobro a favor de las

entidades del Estado. Años más tarde, en el 2015, el empleo de este código fue derogado y en su lugar se puso a disposición la publicación del Código Orgánico General de Procesos.

En tal sentido, se puede mencionar que el Código Orgánico General de Procesos cumplió con un rol prudente ante el amparo de su reconocimiento hasta que se publicó el Código Orgánico Administrativo en el 2017, el cual lo regula formalmente en su articulado. El COA, menciona que el procedimiento coactivo inicia con el reconocimiento de una obligación pendiente. (Ecuador, 2017)

Sujetos que intervienen en el procedimiento de ejecución coactiva

Dentro de este procedimiento principal mente intervienen dos sujetos como los son el sujeto activo y pasivo, pero también terceros auxiliares todos ellos cumplen un papel fundamental dentro del cobro de obligaciones a favor de las entidades públicas.

1. Sujeto activo:

Este se refiere a la administración pública o también conocida como entidad estatal acreedora, quien tiene la potestad de cobrar las obligaciones que se encuentren pendientes, para su beneficio, esta actuación la podrá realizar a través de un juez de coactivas o funcionario ejecutor quien tiene la facultad de dictar las respectivas providencias, también puede ordenar medidas cautelares y disponer de los bienes del deudor, sobre todo su ejecución, este juez es designado por la institución, o como mención el código orgánico administrativo “las entidades de la Administración Pública podrán ejecutar coactivamente las obligaciones líquidas, vencidas y exigibles a su favor” (Ecuador, Código Organico Administrativo , 2017).

2. Sujeto pasivo:

este se refiere a la persona natural o jurídica que por el contrario mantiene una deuda u obligación pendiente frente a la administración pública, por ende, está obligado a cumplir con sus responsabilidades mediante un pago voluntario o procedimiento de señala (Reyes Garzòn, 2019)“la coactiva constituye una forma de auto tutela de la administración que permite hacer efectivos los créditos sin acudir a la justicia ordinaria” esto se realiza cuando la obligación se venció, es líquida y sobre todo legamente se puede exigir en favor de la entidad pública, esta debe estar contenida en un título de crédito o acto administrativo, el sujeto pasivo también tendrá si debido derecho a la defensa y al debido proceso.

3. Terceros intervinientes:

En diferentes casos también intervienen terceros auxiliares como en este caso el depositario coactivo que es la persona encargada de custodiar y administrar los bienes que se le embargaron al deudor hasta que se cancele la deuda, esto se realiza para poder asegurar el cumplimiento de obligaciones pero sobre todo que el depositario sea el encargado de ver la integridad del bien, también se encuentra el citador, quien será la persona responsable de notificar a cada una de las partes como corresponda, garantizando a los dos sobre todo al deudor que tenga conocimiento de las actuaciones que se realizan, el liquidador de costas, es quien determinará tanto los gastos como las costas que se generaron del procedimiento de ejecución, es decir generalmente es el contador, los peritos/avalúos que son los profesionales encargados de realizar el avalúo de los bienes que fueron embargados o rematados, los recaudadores que son contratados que apoyan al procedimiento, actúan bajo el mando del Funcionario ejecutor sobre todo en el cobro, El Garante que es quien respalda al deudor en la obligación que tiene y en algunas ocasiones los bienes del mismo podrían estar bajo objeto de acción coactiva.

Requisitos para iniciar el procedimiento coactivo

Para que exista este tipo de procedimientos primero se debe cumplir con ciertos requisitos fundamentales, en beneficio de la administración pública y de la validez del procedimiento, entre los más indispensables está: la existencia de una obligación que sea válida y por ende exigible, es decir que la obligación que se busca cobrar sea líquida, debe ser determinada, saber cuánto es el valor que se debe, y que el plazo de pago voluntariamente ya se haya vencido, para ello también debe existir un título de crédito o ejecutivo que respalde esta deuda y que muestre la obligación del deudor, para que legalmente se pueda hacer su cobro, este título debe contener “mínimo, la identificación del deudor, el concepto (por qué se debe) y la cuantía de la deuda, incluidos intereses” (Salazar, 2015).

Posterior a ello debe notificarse formalmente al sujeto pasivo, dándole un plazo determinado para que cumpla con su responsabilidad voluntariamente, caso contrario se llevara a cabo medidas forzosas; Solo se podrá iniciar el proceso por parte del funcionario competente en este caso del Juez de coactiva, El COA exige que “la potestad coactiva sea reconocida expresamente en una ley, La incompetencia del órgano ejecutor es una causal de nulidad del

procedimiento y una excepción que puede alegar el deudor” (2017) todas las actuaciones que se realicen deben contar por escrito y ser debidamente registradas dentro del expediente administrativo.

Procedimiento de Ejecución Coactiva

1. Naturaleza y Titularidad de la Potestad Coactiva

El artículo 261 establece que las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley. Esta potestad permite a la administración pública ejecutar forzosamente obligaciones a su favor, sin necesidad de acudir previamente a la justicia ordinaria.

La Contraloría General del Estado tiene un régimen especial conforme a su ley orgánica. Si se declara prescripción o caducidad, se da de baja el título de crédito.

2. Ejercicio del Procedimiento Coactivo

Según el artículo 262, el procedimiento coactivo lo ejerce exclusivamente el empleado recaudador de la institución correspondiente. En caso de impedimento, lo subroga su superior jerárquico. Se requiere una orden de cobro legalmente transmitida, que habilita al recaudador para iniciar el procedimiento. El título de crédito debe estar respaldado por instrumentos públicos, catastros, registros contables, etc.

3. Impugnación del Procedimiento

El artículo 263 señala que no cabe impugnación administrativa contra el acto que requiere el pago voluntario, salvo excepciones específicas. La única vía de impugnación es la acción contenciosa administrativa ante los tribunales competentes.

4. Competencias Administrativas

El artículo 264 determina que las normas de organización administrativa deben establecer:

- El órgano que emite la orden de cobro.
- El órgano ejecutor del cobro compulsivo.

En ausencia de previsión, estas funciones recaen en la tesorería o en el responsable de la administración financiera.

Fase Preliminar y Facilidades de Pago

1. Requerimiento de Pago Voluntario (Art. 271 COA)

Cuando se emite un acto administrativo que declara una obligación dineraria, se requiere al deudor que pague voluntariamente en un plazo de 10 días desde la notificación. Si no se paga, se advierte que se procederá con la ejecución coactiva. Si la obligación proviene de otro instrumento (no de un procedimiento administrativo), se notifica con copia certificada del título.

2. Orden de Cobro (Art. 272 COA)

Emitida por el órgano competente, puede constar en el mismo acto administrativo o en uno separado.

Desde su notificación, el órgano ejecutor solo puede suspender la ejecución coactiva si:

- Se han concedido facilidades de pago.
- Existe una orden judicial de suspensión.

3. Solicitud de Facilidades de Pago (Arts. 273-278 COA)

- ¿Quién puede otorgarlas?

El órgano que emitió la orden de cobro, salvo disposición contraria.

- ¿Cuándo se puede solicitar?

Desde la notificación del requerimiento hasta antes del remate de bienes embargados.

Requisitos (Art. 275):

- Indicar claramente las obligaciones.
- Forma de pago.
- Garantía ofrecida.

Restricciones (Art. 276): No se conceden si:

- La garantía es insuficiente.
- El garante no es idóneo.
- La cuota supera el 50% de ingresos del deudor.
- Ya se concedieron facilidades antes.
- Se altera la prelación de créditos.

- Hay alto riesgo de incobrabilidad.

4. Plazos y Condiciones (Art. 277 COA)

- El deudor debe pagar en 10 días la parte ofrecida al contado y presentar garantía.
- El resto puede pagarse en cuotas hasta 24 meses.

Excepciones: entidades financieras públicas y créditos productivos pueden establecer plazos y períodos de gracia distintos.

5. Efectos de la Solicitud (Art. 278 COA)

Suspende el inicio o continuación del procedimiento coactivo hasta que se resuelva la solicitud.

- Si se rechaza, se continúa con la ejecución coactiva.
- Si se acepta y luego se incumple, se reanuda el proceso desde donde se suspendió.

Si se da inicio al procedimiento coactivo deberá existir:

1. Determinación del crédito y título de ejecución

Este requisito es fundamental, ya que sin un título que respalde la obligación, no puede activarse la coactiva, el título de crédito puede originarse de obligaciones tributarias, sanciones administrativas o cualquier otra deuda reconocida a favor de la Administración.

2. Emisión del auto de pago

Una vez verificada la existencia del crédito, la autoridad coactiva emite el auto de pago, acto administrativo que ordena al deudor cancelar la obligación dentro del plazo legal en el que se debe contener el monto adeudado, la identificación del deudor, la base legal de la obligación y la advertencia de medidas cautelares en caso de incumplimiento. Juan Larrea Holguín (2008) sostiene que “el auto de pago materializa el ejercicio de la potestad coactiva y constituye el punto de partida del proceso ejecutivo administrativo”. Este acto tiene fuerza ejecutiva, por lo que su notificación válida al deudor da inicio formal al procedimiento.

3. Notificación al deudor y plazo de cumplimiento

La notificación del auto de pago es un acto esencial que garantiza el derecho al defensa previsto en el artículo 76 numeral 7 de la Constitución. El deudor dispone de un plazo de tres días para cancelar la obligación o presentar oposición justificada. Si no se realiza el pago ni

se acepta la obligación, la autoridad puede disponer medidas de aseguramiento de bienes. De acuerdo con Osvaldo Gómez (2019), “la notificación dentro del proceso coactivo no es un mero formalismo, sino la materialización del principio del debido proceso en sede administrativa”. La omisión o deficiencia en la notificación podría anular el procedimiento por violación del derecho a la defensa.

4. Medidas cautelares y embargo de bienes

Si el deudor no paga dentro del plazo señalado, la Administración está facultada para ordenar el embargo preventivo de bienes del obligado. Estas medidas pueden recaer sobre cuentas bancarias, sueldos, inmuebles u otros activos, con el fin de garantizar la satisfacción del crédito.

El principio dogmático subyacente es la ejecutoriedad inmediata de los actos administrativos. Según Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández (2017), la Administración “no necesita acudir al juez para ejecutar sus propios actos, sino que dispone de un procedimiento especial de apremio para asegurar la eficacia del interés público”. No obstante, esta potestad debe ejercerse bajo control de proporcionalidad y razonabilidad, conforme al artículo 82 de la Constitución, que exige que toda actuación administrativa sea motivada y proporcionada.

5. Avalúo y remate de bienes

Una vez embargados los bienes, la autoridad coactiva debe disponer su avalúo y posterior remate para cubrir la deuda. El avalúo será realizado por peritos calificados y el remate se efectuará en subasta pública, respetando los principios de transparencia y publicidad. De acuerdo con Miguel Ángel Davara (2016), “la etapa de ejecución material del crédito mediante el remate representa la fase más coercitiva del procedimiento, donde la Administración convierte su derecho en un bien económico concreto”. La finalidad no es sancionar al deudor, sino satisfacer el crédito público.

6. Oposición y recursos del deudor

Durante el proceso, el deudor puede interponer oposición o excepciones contra el auto de pago. Las causas más comunes son: pago previo, prescripción de la obligación o falta de competencia de la autoridad coactiva. Si la oposición es aceptada, el procedimiento se suspende; de lo contrario, continúa su curso. Rivera (2020) señala que “el derecho a

impugnar los actos coactivos constituye un límite al poder de autotutela administrativa, garantizando el equilibrio entre autoridad y libertad ciudadana”.

7. Extinción del procedimiento coactivo

El procedimiento concluye con el pago total de la deuda, la compensación, la prescripción o la anulación del título ejecutivo. Una vez extinguida la obligación, la autoridad coactiva debe emitir una resolución de archivo, que pone fin al proceso. La resolución debe notificarse al deudor y registrarse en el expediente administrativo. Para Carlos Peña Matheus (2021), “la extinción de la coactiva constituye el restablecimiento del equilibrio jurídico entre la Administración y el administrado, cerrando el ciclo de autotutela con la satisfacción del interés público o la reparación de la ilegalidad”.

Conclusiones

El procedimiento coactivo, es una manifestación ejecutiva de la administración pública, importante para el principio de interés general, puesto que se busca capacitar a ciertas entidades estatales para que ejecuten de forma inmediata y en algunos casos forzosa el cobro de obligaciones que ya se han vencido y que son legalmente exigibles, sin la necesidad de que tenga que participar un juez ordinario, el objetivo primordial de este procedimiento es la recuperación de algunos recursos públicos tanto tributarios como no también, garantizando la eficacia de la administración pública, pero tomando en cuenta que todo este procedimiento debe estar regulado por la ley, para un cumplimiento estricto y transparente, equilibrio entre el debido proceso y la legítima defensa.

Para que este tipo de procedimiento cumpla con sus objetivos depende de la correcta ejecución del procedimiento depende de la actuación legítima de los sujetos involucrados y del estricto cumplimiento de los requisitos iniciales, el sujeto activo, mediante el funcionario ejecutor, tiene un papel esencial por su facultad de emitir el auto de pago inmediato y disponer medidas cautelares; mientras que el sujeto pasivo o deudor es relevante al ser el centro del proceso y titular del derecho a oponer excepciones y recibir la notificación formal. Por su parte, los terceros auxiliares como el secretario, depositario y peritos garantizan la transparencia y la integridad material y documental del trámite, asimismo, la exigencia de que la obligación sea líquida, determinada y vencida, junto con la notificación previa, la existencia de un título ejecutivo, actúa como un mecanismo de legalidad que evita nulidades,

asegura que solo se ejecuten deudas debidamente justificadas, protegiendo tanto el patrimonio público como los derechos del ciudadano.

El procedimiento de ejecución coactiva no solo constituye un instrumento legal para la recuperación de recursos públicos, sino que también representa un equilibrio entre la eficacia administrativa y la protección de los derechos de los ciudadanos. Su correcta aplicación asegura que las entidades estatales puedan ejercer sus facultades de manera eficiente, pero dentro del marco de la legalidad y la proporcionalidad. Además, la existencia de etapas claras, como la notificación, el auto de pago, las medidas cautelares y la posibilidad de oposición por parte del deudor, evidencia que este procedimiento busca armonizar el interés público con la garantía de un debido proceso, consolidando la confianza de la ciudadanía en la gestión administrativa.

Recomendaciones.

Buscar el fortalecimiento de la información que se les proporciona a los encargados de ejecutar los procedimientos de ejecución de coactivas, debido a que es fundamental que su operación sea guiada por la transparencia y se ajusten al marco legal con el fin de mantener el interés social. Ante esta necesidad se sugiere la implementación de procesos de auditoría y control que permitan verificar a las entidades públicas la aplicación correcta del procedimiento, evitando recaer en la arbitrariedad y el uso y abuso de este mecanismo que permite el cobro de deudas.

De igual forma, es importante reconocer la participación de los deudores en el proceso y por lo mismo es menester que se les sea notificado su calidad frente a una deuda con la administración y que puedan ejercer con debida procedencia sus derechos, tomando en cuenta así ciertas excepciones que se pueden suscitar en el procedimiento para que el plazo sea oportuno y su acceso sea garantizado ante el expediente pertinente. En añadidura, es preciso promover la claridad de títulos ejecutivos sean legítimos para efectuar el cobro por procedimiento coactivo.

Se sugiere implementar programas de capacitación continua y actualización normativa para todos los funcionarios que participan en la ejecución coactiva, con el fin de fortalecer sus conocimientos sobre derechos del deudor, procedimientos administrativos y control de medidas cautelares.

Bibliografía

- Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito, Ecuador: Registro Oficial 449.
- Ecuador. (2017). *Código Organico Administrativo* . Registro Oficial Suplemento 31.
- Gordillo, A. (2013). *Teoria General del Derecho Adminis.* Fundación de Derecho Administrativo.
- Morales Navarrete, M. A., & Maita Freire, M. J. (2023). LA DESPROPORCIONALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD COACTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 6(2), 226-235.
- Reyes Garzón, M. Á. (2019). *El debido proceso en el procedimiento de ejecución coactiva*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador). (Bachelor's thesis.
- Salazar, P. (2015). El procedimiento de ejecución coactiva y su cuarto intermedio. . *Advocatus*,, 289-296.
- Serrano, C. L. (2018). El procedimiento coactivo en la legislación ecuatoriana de los últimos años (2005-2018), y su régimen en el código orgánico administrativo. *Revista de la Facultad de Jurisprudencia*(4), 107-115.
- Cassagne, J. C. (2017). *Derecho Administrativo: Parte General*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- Davara, M. A. (2016). *Derecho Administrativo y Procedimientos de Ejecución*. Madrid: Civitas.
- García de Enterría, E., & Fernández, T.-R. (2017). *Curso de Derecho Administrativo I*. Madrid: Civitas.
- Gómez, O. (2019). *La potestad coactiva en el derecho administrativo ecuatoriano*. Quito: Corporación de Estudios Jurídicos.
- Gordillo, A. (2018). *Tratado de Derecho Administrativo*. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo.
- Larrea Holguín, J. (2008). *Manual Elemental de Derecho Administrativo*. Quito: Ediciones Jurídicas.

Peña Matheus, C. (2021). Derecho Administrativo Ecuatoriano. Quito: Universidad San Francisco de Quito Press.

Rivera, P. (2020). La tutela judicial frente a la coactiva administrativa en Ecuador. Revista de Derecho Público, (45), 89-112.

